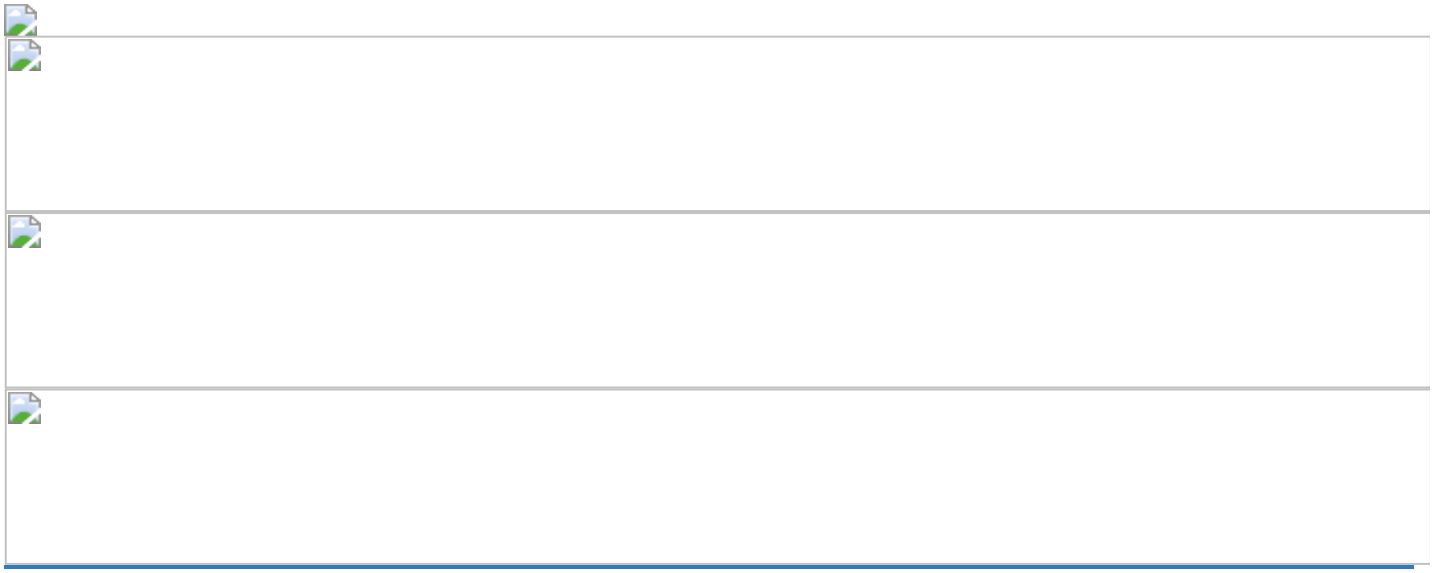


Дело № 1-283/2021

Номер дела: **1-283/2021**

УИН: **27RS0005-01-2021-001372-70**

Дата начала: **28.05.2021**

Дата рассмотрения: **03.09.2021**

Суд: **Краснофлотский районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Беличенко Л.А.**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Шереметьева Е.О.		
Защитник (адвокат)	Резанова Т.А.		
	Орлов Алексей Сергеевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			28.05.2021
Передача материалов дела судье			31.05.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		15.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.08.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		03.09.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		03.09.2021

Приговор

Дело №1-283/2021 (12101080029000309); УИД 27RS0005-01-2021-001372-70

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Хабаровск 03 сентября 2021 года

Краснофлотский районный суд г.Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Беличенко Л.А., при секретаре судебного заседания Щепелевой В.О., Глаголевой О.А., Керелюк Н.Н.,

с участием прокурора Чепелянской С.В., подсудимого Орлова А.С., защитника - адвоката Резановой Т.А., Шереметьевой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Орлова Алексея Сергеевича, "анкетные данные изъяты", не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Орлов А.С. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Преступление им было совершено при следующих обстоятельствах.

До 12 часов 35 минут 15 апреля 2021 года у Орлова А.С., находящегося в районе дома **** по ул. ****, удерживающего в руках найденную им банковскую карту банка АО «****» № ****, принадлежащую Х., и предположившего, что на счете № **** указанной банковской карты могут находиться денежные средства, внезапно возник умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств в любой сумме, принадлежащих Х.

Орлов А.С. период времени около 12 часов 35 минут 15 апреля 2021 года, находясь в помещении магазина «****» ИП «****», г.****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что его действия носят тайный характер, так как Х. рядом нет, выбрав товар на сумму 12 рублей, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, произвел бесконтактно оплату товаров на сумму 12 рублей со счета № **** банковской карты банка АО «****» № ****, денежными средствами, принадлежащими Х.; продолжая реализовывать свой умысел, проследовал в магазин «****», ИП «****», г. ****, где выбрав товар на сумму 850 рублей, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 12 часов 41 минуты 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 850 рублей; он же проследовал в киоск «****» ИП «****», расположенный на расстоянии 4 метров от дома по ул. ****, выбрав товар на сумму 183 рубля, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 12 часов 44 минуты 15 апреля 2021 года, произвел бесконтактно оплату товара на сумму 183 рубля; в магазине «****», ИП «****», г. ****, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 12 часов 48 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 200 рублей; в магазине «****», ИП «****» г. ****, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 12 часов 50 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 900 рублей; в магазине «****» отдел ИП «****» г. ****, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 13 часов 19 минуты 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 800 рублей; в магазине «****» отдел ИП «****», г. ****, используя платежный

терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 13 часов 24 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 940 рублей; около 13 часов 25 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 500 рублей; в магазине «****» отдел ИП «****» г. ****, передал находящемуся рядом с ним не подозревающему о его истинных намерениях Н. банковскую карту банка АО «****» № ****, принадлежащую Х. и высказал последнему просьбу о покупке выбранного им товара на сумму 450 рублей, в указанном отделе, после чего, Н. используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 13 часов 29 минуты 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 450 рублей и передал приобретенный товар и указанную банковскую карту Орлову А.С, тем самым Орлов А.С. совершил тайное хищение чужого имущества; продолжая реализовывать свой умысел, он проследовал в помещение ИП «****», расположенное в павильоне №**** МТЦ «****» по адресу: г. ****, где выбрав товар на сумму 900 рублей, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 14 часов 07 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 900 рублей; продолжая реализовывать свой умысел, он же проследовал в магазин «****»» ИП «****», г. ****, где выбрав товар на сумму 300 рублей, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 14 часов 28 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 300 рублей; в магазине ООО «****», расположенном на расстоянии 148 метров от д.**** по ул. ****, где выбрав товар на сумму 831 рубль, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 14 часов 34 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 831 рублей; выбрав товар на сумму 194 рубль, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 14 часов 35 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 194 рубля; продолжая реализовывать свой умысел, проследовал в магазин ООО «****» ИП «****» г. ****, где выбрав товар на сумму 228 рублей, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 15 часов 05 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 228 рублей; выбрав товар на сумму 81 рубль, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 15 часов 05 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 81 рубль; продолжая реализовывать свой умысел, проследовал в торговый павильон «****» ИП «****» г. ****, где выбрав товар на сумму 280 рублей, используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 15 часов 08 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 280 рублей; продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества он проследовал в магазин «****»» ИП «****» г. ****, где передал находящемуся рядом с ним не подозревающему о его истинных намерениях А., банковскую карту банка **** № ****, принадлежащую Х. и высказал последнему просьбу о покупке выбранного им товара на сумму 110 рублей, после чего, А. используя платежный терминал для оплаты покупки путем безналичного расчета, около 15 часов 32 минут 15 апреля 2021 года произвел бесконтактно оплату товара на сумму 110 рублей со счета №**** банковской карты банка АО «****» №****, денежными средствами, принадлежащими Х., и передал приобретенный товар и указанную банковскую карту Орлову А.С., тем самым, Орлов А.С. совершил тайное хищение чужого имущества, а именнно денежных средств с банковского счета.

Таким образом, Орлов А.С., в период времени с 12 часов 35 минут по 15 часов 32 минут 15 апреля 2021 года, действуя, тайно, умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств с банковского счета № ****, банковской карты банка АО «****» № ****, принадлежащих Х., на общую сумму 7 759 рублей, чем причинил последней значительный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Подсудимый Орлов А.С. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ признал полностью, суду пояснил, что утром 15 апреля 2021 года нашел банковскую карту решил потратить находящиеся на ней деньги. Купил шоколадки, 2 пары наушников; купил сигареты, электронную сигарету и зажигалку; пистолет и пульки к нему; цветы в цветочном магазине; чехол на телефон. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Ущерб пытался возместить, но не смог.

Из оглашенных показаний подсудимого Орлова А.С. следует, что 15 апреля 2021 года в утреннее время он проходил по ул. **** он увидел банковскую карту красного цвета банка «****», со значком «Wifi», в связи с чем, сделал вывод о том, что данной картой можно расплатиться в магазине при помощи бесконтактной оплаты суммой до 1000 рублей. Около 12 часов 00 минут 15 апреля 2021 года он пошел в магазин «****» расположенный по ул. ****, где выбрал батончик шоколада. Приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. В указанном магазине он совершил оплату покупки на сумму не более 20 рублей. Потом, он направился в магазин канцелярских товаров расположенный по ул. ****, где выбрал беспроводные наушники белого цвета в коробе белого цвета, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму 850 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. Далее, он направился в киоск «****» расположенный рядом с домом №**** по ул. ****, где выбрал пачку сигарет, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки не более 200 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. Затем он вновь направился в магазин канцелярских товаров расположенный по ул. ****, где выбрал проводные наушники красного цвета, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму 200 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. После чего, находясь в этом же магазине ****, он выбрал игрушечный пистолет черного цвета, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму 900 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. После этого, он направился в промышленный магазин «****», который расположен по ул. ****, где в одном из отделов выбрал электронную сигарету, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму 800 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. Далее он направился в соседний отдел в магазине «****» расположенный по ул. ****, выбрал набор зажигалок, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. В указанном магазине он совершил оплату покупки на сумму около 950 рублей. После чего, он находясь в этом же отделе магазина «****», выбрал светящуюся маску для лица, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. В указанном магазине он совершил оплату покупки на сумму 500 рублей. В этот момент к нему подошел ранее ему знакомый несовершеннолетний Н., которому он передал вышеуказанную банковскую карту и пояснил, что данная карта принадлежит ему. Также он его попросил приобрести еще одну зажигалку все в том же отделе. После этого, Н., находясь в этом же отделе, при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты совершил покупку еще одной зажигалки стоимостью 450 рублей, он в это время разглядывал ранее приобретенный им товар, после Н. передал ему купленную зажигалку, вернув также ему банковскую карту. Далее он направился на рынок «****» по ул. ****, где находясь в павильоне, выбрал чехол типа «бампер», приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. В указанном магазине он совершил оплату покупки на сумму 900 рублей. Потом он встретился со своим знакомым А., зашли в цветочный магазин «****» расположенный по ул. ****, где он выбрал три цветка белые розы, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. В указанном магазине он совершил оплату покупки на сумму 300 рублей. После, они с А. вновь направились в сторону ул. **** где по пути следования зашли в продуктовый магазин «****», расположенный в районе ****, где он выбрал продукты питания, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму около 800 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. Затем, находясь в этом же магазине, он выбрал продукты питания, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму около 200 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. После этого, они с А. зашли в продуктовый магазин «****», который расположен по ул. ****, где выбрал продукты питания, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму около 200 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. После чего, он находясь в этом же магазине, выбрал

продукты питания, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму около 100 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. После этого, они зашли в торговый павильон «****», рядом с домом **** по ул. ****, где он выбрал пиццу, приложил банковскую карту банка «****» к терминалу оплаты, тем самым, совершив оплату покупки на сумму около 300 рублей, никаких подозрений его действия у продавца не вызвали. Потом они с А. пошли в продуктовый магазин «****», который расположен по ул. ****, где он передал А. вышеуказанную банковскую карту и попросил его приобрести два пирожка, он при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты и сделал, вернув после этого ему банковскую карту.

(****)

Оглашенные показания подсудимый Орлов А.С. подтвердил в полном объеме.

Потерпевшая Х. суду пояснила, что 14 апреля 2021 года дала сыну свою банковскую карту «****» для оплаты товара в магазине. Когда попросила сына вернуть ее карту, сын пояснил, что потерял ее в районе ул. ****. Тогда она зашла в приложение «мобильный банк» и обнаружила списание с карты денежных средств в общей сумме 7759 рублей. В настоящее время денежные средства ей не возвращены.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания несовершеннолетнего свидетеля А., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 15 апреля 2021 года он встретился со своим знакомым Орловым Алексеем в районе рынка «****» по ул. ****, после чего они с ним направились в сторону ул. ****. Около 14 часов 30 минут 15 апреля 2021 года они с Алексеем зашли в цветочный магазин «****», расположенный по ул. ****, где при помощи бесконтактной оплаты с банковской карты красного цвета Орлов А. совершил покупку цветов стоимостью 300 рублей, которые в дальнейшем подарил своей девушке; они с Орловым А. зашли в продуктовый магазин, расположенный около дома **** по ул. ****, где при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты Орлов А. совершил покупку продуктов питания. Затем, находясь в этом же магазине, Орлов Алексей при помощи бесконтактной оплаты с помощью вышеуказанной банковской карты снова совершил покупку продуктов питания. Затем, около 15 часов 00 минут 15 апреля 2021 года они с Орловым Алексеем зашли в продуктовый магазин «****», который расположен по ул. ****, где при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты Орлов Алексей совершил покупку продуктов питания на сумму покупки он не помнит. После этого, Орлов Алексей, находясь в этом же магазине, при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты вновь совершил покупку продуктов питания. Затем, они с Орловым Алексеем зашли в торговый павильон «****», расположенный около д.**** по ул. ****, где при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты Орлов Алексей совершил покупку пиццы стоимостью 280 рублей. Затем, они с Орловым Алексеем прошли в магазин «****», который расположен по ул. ****, где Орлов Алексей передал ему вышеуказанную банковскую карту и попросил его приобрести два пирожка стоимостью 110 рублей, что он при помощи бесконтактной оплаты с вышеуказанной банковской карты и сделал, вернув после покупки, вышеуказанную банковскую карту обратно ему. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, что вышеуказанную банковскую карту Орлов Алексей нашел 15 апреля 2021 года, после чего похитил с нее путем бесконтактной оплаты денежные средства на сумму около 8 000 рублей, о том, что данная карта не принадлежит Орлову Алексею он не знал, совершить преступление совместно с ним Орлов А.С. ему не предлагал.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания несовершеннолетнего свидетеля М., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что его мама Х. примерно около 19 часов 00 минут 14 апреля 2021 года попросила его сходить в магазин и передала ему принадлежащую ей банковскую карту банка АО «****», с помощью данной карты можно оплачивать покупки без ввода пи-кода, на сумму не более 1000 рублей. Он пошел в магазин

расположенный по адресу: г. ****, в магазине он приобрел товары общей стоимостью 84 рубля. Данную покупку он оплатил вышеуказанной банковской картой бесконтактным способом, приложив карту к терминалу, после чего, положил ее в левый внешний боковой карман надетой на нем куртки. После этого, он сразу с покупками пошел домой, где отдал маме продукты, а отдать банковскую карту забыл. В этот день он больше из дома не выходил, наличие банковской карты в кармане куртки не проверял. Около 13 часов 40 минут вышел из дома в той же куртке и направился в школу, когда он положил руки в карманы куртки, в карманах ничего не было, о том, что в кармане должна была находиться банковская карта он забыл. Когда 15 апреля 2021 год он вернулся из школы мама спросила его, где принадлежащая ей банковская карта, на что он ответил, что не знает где она, он проверил карманы куртки, но ее там не оказалось, он понял, что потерял ее 14 апреля 2021 года когда шел из магазина домой. Где именно он мог потерять карту он сказать не может.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания несовершеннолетнего свидетеля Н., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 14 апреля 2021 года около 13 часов 30 минут он пошел в магазин «****», который расположен по адресу: г. ****, где встретил своего знакомого Орлова Алексея. В ходе разговора Орлов Алексей передал ему банковскую карту красного цвета и пояснил, что данная карта принадлежит ему, после чего, попросил его приобрести зажигалку в одном из отделов вышеуказанного магазина, пояснив, что хочет рассмотреть ранее приобретенный товар. Он взяв у Орлова Алексея банковскую карту красного цвета, подошел к другому отделу магазина «****» и приобрел при помощи бесконтактной оплаты зажигалку, точную стоимость он не помнит, тем самым оплатив покупку. После чего, зажигалку и банковскую карту он передал Орлову А., а сам направился к себе домой. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, что вышеуказанную банковскую карту Орлов Алексей нашел 15 апреля 2021 года, после чего похитил с нее путем бесконтактной оплаты денежные средства в сумме около 8 000 рублей, о том, что данная карта не принадлежит Орлову Алексею он не знал, совершить с ним преступление Орлов А. ему не предлагал.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля К., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с апреля 2021 года по 14 мая она работала продавцом в магазине «****» ИП «****» В мае 2021 года ей позвонил директор ИП «****» и сообщил, что ей необходимо явиться в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску. В магазине «****» в отделе ИП «****» имеется возможность оплаты товара посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода при оплате не требуется. 15 апреля 2021 года она работала продавцом в ИП «****» в магазине «****», который расположен по адресу: г. ****, в связи с тем, что прошло уже много времени она не помнит, кто, что приобретал в тот день, ничего подозрительного она не запомнила.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Б., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он оформил ИП и открыл магазин «****», расположенный по адресу: г. ****. В магазине существует возможность оплаты товара посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется. 15 апреля 2021 года в магазине продавцом работал он, в связи с тем, что в день приходит много покупателей всех запомнить он не может, также невозможно запомнить что, кто покупает.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Ш., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает продавцом у ИП «****». В магазине существует возможность оплаты товара посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется. 15 апреля 2021 года работала она, в связи с тем, что в день приходит много покупателей запомнить всех она не может, кто, что покупал также запомнить невозможно.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля С., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в должности продавца у ИП «****» в киоске расположенном около д.**** по ул. ****. В киоске существует возможность оплаты товара посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется. 15 апреля 2021 года работал он, так как в день приходит много покупателей он всех не запоминает, поэтому, кто приходил 15 апреля 2021 года и что покупал сказать не может. На киоске камер видеонаблюдения не имеется.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля П., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает продавцом у ИП «****», расположенном в магазине «****» по адресу: г. ****. В ИП «****» существует возможность оплаты товара посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется. 15 апреля 2021 года работала она, помнит, что продавала электронную сигарету молодому человеку, так как просила его предъявить паспорт, но как выглядел данный молодой человек она сказать и описать не может, так как уже прошло много времени, к тому же в день приходит большое количество покупателей и всех запомнить она не может, так как не концентрирует на этом внимание. В помещении магазина имеются камеры видеонаблюдения, но записи с камер видеонаблюдения за 15 апреля 2021 года не сохранились.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Д., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает продавцом в магазине продуктов ООО «****» в отделе ИП «****». В магазине существует возможность оплаты посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется. 15 апреля 2021 года работала она, но так как в день приходит много покупателей запомнить всех она не может, так как не концентрирует на этом внимание, поэтому кто когда приходил и что покупал она сказать не может, также уже прошло много времени. В магазине имеются камеры видеонаблюдения, записи с камер не сохранились.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля М,, данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает продавцом в торговом павильоне «****», ИП «****» расположенном около д.**** по ул. ****. В торговом павильоне существует возможность оплаты посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется, до покупки на 1000 рублей. 15 апреля 2021 года работала она, но кто приходил и что покупал в этот день она не помнит, так как прошло много времени и она не концентрирует внимание и

не запоминает всех покупателей. Камер видеонаблюдения в торговом павильоне и на торговом павильоне нет.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля П., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает продавцом у ИП «****» расположенного в магазине «****» по адресу: г.****. Имеется возможность оплаты посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода доступа не требуется, до покупки на 1000 рублей. 15 апреля 2021 года работала она, так как в день приходит много покупателей, всех запомнить она не может, так как не концентрирует на этом внимание, к тому же прошло уже много времени в связи с чем, сказать кто, что приобретал она не может. Камеры видеонаблюдения в магазине есть, но записи с камер в настоящее время не сохранились.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Ш., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает продавцом-кассиром у ИП «****», магазин «****» расположенный по адресу: г. ****. Имеется возможность оплаты посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода при покупке до 1000 рублей не требуется. 15 апреля 2021 года работал он, кто приходил и что покупал он не помнит, так как в день приходит много людей и всех запомнить невозможно. В помещении магазина имеются камеры видеонаблюдения, записи с камер видеонаблюдения хранятся неделю, в связи с чем, в настоящее время они не сохранились.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Ш., данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что работает продавцом в ООО «****», расположенном на расстоянии 148 метров от д.**** по ул. ****. В магазине существует возможность оплаты товара посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта оснащена системой бесконтактного считывания «WiFi», то введение пин-кода при покупке до 1000 рублей не требуется. 15 апреля 2021 года работал он, кто приходил и что покупал он не помнит, так как в день приходит много людей и всех запомнить невозможно.

(****)

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, судом были оглашены и исследованы показания свидетеля ****, данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него имеется ИП «****», он является директором и сам также занимается продажей чехлов и защитных стекол на смартфоны. ИП расположено в 4 павильоне МТЦ «****» ООО «****», место № ****, расположенное по адресу: г. ****. Также имеется возможность оплаты посредством терминала ПАО «****». Если банковская карта имеет «WiFi», то введение пин-кода при покупке до 1000 рублей не требуется. 15 апреля 2021 года он работал как и всегда, но кто приходил в тот день и что покупал он сказать не может, так как в день у него много покупатели и всех он не запоминает. Камеры видеонаблюдения у него не имеется.

(****)

Вина подсудимого в содеянном, также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела, а именно:

Протоколом явки с повинной от 04 мая 2021 года, согласно которой Орлов А.С. сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно о том, что 15 апреля

2021 года, находясь в различных магазинах расположенных на территории Краснофлотского района г. Хабаровска оплатил покупки с найденной карты банка АО «****» путем бесконтактной оплаты на сумму около 8000 рублей.

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрено: магазин «****», ИП «****» расположенный по адресу: г. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя указанный терминал, он оплатил покупку с помощью найденной им банковской карты банка АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрены: магазин «****», ИП «****», расположенный по адресу: г. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминал он оплатил покупки с помощью найденной им банковской карты банка АО «****»; киоск «****», ИП «****», расположенный на участке местности на расстоянии 4 метров от д.**** по ул. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминал оплатил покупку с помощью найденной им банковской карты банка АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрен магазин «****», расположенный по адресу: г. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминалы в ИП «****», ИП «****» он оплатил покупки с помощью найденной им банковской карты банка АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрен магазин «****» ООО «****», расположенный по адресу: г. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года находясь в указанном магазине он осуществил оплату покупок с помощью найденной им банковской карты АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрен торговый павильон «****» ИП «****», расположенный на участке местности на расстоянии 35 метров от д.**** по ул. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминал он оплатил покупки с помощью найденной им банковской карты АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрен магазин «****» ИП «****», расположенный по ул. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминал он оплатил покупку с помощью найденной им банковской карты АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 15 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрен магазин

«****» ИП «****», расположенный по адресу: г. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминал оплатил покупку с помощью найденной им банковской карты АО «****».

(****)

Протоколом осмотра места происшествия от 15 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрен магазин ООО «****», расположенный на расстоянии 148 м. от д.**** по ул. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что используя терминал он оплатил покупки с помощью найденной им банковской карты АО «****».

(****194)

Протоколом осмотра места происшествия от 15 мая 2021 года, с фототаблицей, с участием подозреваемого Орлова А.С. и защитника, согласно которому осмотрено место № ****, расположенное в павильоне № 4 МТЦ «****». ООО «****» по адресу: г. ****. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Орлов А.С. пояснил, что 15 апреля 2021 года используя терминал он оплатил покупки с помощью найденной им банковской карты АО «****».

(****)

Протоколом осмотра предметов, документов от 25 апреля 2021 года, с фототаблицей, согласно которому осмотрено: выписка о движении денежных средств, скриншоты осуществленных покупок, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(****)

Протоколом выемки от 04 мая 2021 года, с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого Орлова А.С. изъяты: банковская карта банка АО «****» № ****, зажигалка марки «STAR» в чехле, беспроводные наушники в корпусе белого цвета, проводные наушники красного цвета, чехол типа «бампер» черно-серого цвета, игрушечный пистолет «М-1935».

(****)

Протоколом осмотра предметов, документов от 05 мая 2021 года, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: банковская карта банка АО «****» № ****, зажигалка марки «STAR» в чехле, беспроводные наушники в корпусе белого цвета, проводные наушники красного цвета, чехол типа «бампер» черно-серого цвета, игрушечный пистолет «М-1935». Указанные предметы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(****)

Таким образом, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит вину подсудимого Орлова А.С. установленной и доказанной.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств по настоящему уголовному делу, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Выводы суда о виновности подсудимого Орлова А.С. основаны также на его показаниях, данных им в ходе предварительного следствия и в суде, показаниях потерпевшей Х., свидетелей А., М., Н., К., Б., Ш., С., П., Д., М., П., Ш., Ш., В.,, совокупности других

исследованных судом доказательств, которые полностью согласуются между собой и лишены существенных противоречий.

Показания в ходе предварительного следствия потерпевшей и свидетелей, суд признает достоверными, поскольку они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, поэтому у суда нет оснований им не доверять.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимого, со стороны допрошенных лиц, в судебном заседании не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту Орлова А.С. судом не установлено, а также судом не установлены обстоятельства, позволяющие судить об оговоре подсудимого и заинтересованности третьих лиц в исходе дела.

Оценивая показания подсудимого Орлова А.С., данных им в ходе предварительного следствия и в суде, суд признает их в качестве допустимых доказательств по данному уголовному делу, поскольку они были получены с соблюдением требований УПК РФ, в присутствии защитника – адвоката, после разъяснения ему всех процессуальных прав, в том числе права отказа от дачи показаний, а также предупреждения о возможности использования данных показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Сведений о том, что на Орлова А.С. в ходе предварительного следствия оказывалось давление, с целью самооговора и искажения, даваемых им показаний, судом не установлено.

Проанализировав собранные и исследованные по данному уголовному делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они являются достаточными доказательствами для признания подсудимого Орлова А.С. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оценочный квалифицирующий признак хищения «с причинением значительного ущерба гражданину» нашёл своё полное подтверждение материалами уголовного дела, так как в настоящее время потерпевшая Х. не работает, находится в декретном отпуске.

Суд квалифицирует действия подсудимого Орлова А.С. по п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Согласно заключению комиссии экспертов ****.

(****)

Поведение подсудимого Орлова А.С. в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

При назначении наказания подсудимому Орлову А.С. суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2, 43 УК РФ

Кроме того, определяя вид и размер наказания Орлову А.С., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а так же, его личность, в том числе состояние здоровья, ****, удовлетворительную характеристику с места жительства и места учебы.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая данные о личности Орлова А.С., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Орлова А.С. без изоляции от общества, с применением условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, поскольку находит, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за его поведением.

При назначении Орлову А.С. наказания, суд также руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд считает возможным не применять к Орлову А.С. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований, для назначения иных видов наказания, в том числе принудительных работ, суд не находит.

По тем же основаниям суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы, принудительными работами, не имеется.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к подсудимому Орлову А.С., суд не усматривает, так как каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени ее общественной опасности, личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного им преступления по УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Рассматривая гражданский иск потерпевшей Х., суд приходит к следующим выводам. В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицами, причинившими вред.

В судебном заседании подсудимый согласился с исковыми требованиями. На основании изложенного, а также на основании ст. ст. 15, 1064 ГК РФ гражданский иск потерпевшей Х. о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешается судом с учетом положений ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Орлова Алексея Сергеевича, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного Орлова А.С. исполнение обязанностей: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Гражданский иск потерпевшей Х. удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Орлова Алексея Сергеевича в пользу Х. 7 759 рублей.

Меру пресечения в отношении Орлова А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а так же, поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Судья Л.А. Беличенко

.

.

.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».